

Datei: 13_email_vertrieb_archivkarton_und_spanienbeleg.eml

Von	Nela Röper <n.roeper@kapsel42.de>
An	"Dr. Maren Wrede" <post@nordkapsel.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 12:16:00 +0200
Betreff	NK 48/26 EU - Archivkarton, Retouren und Rechnung Valencia

Guten Tag Frau Dr. Wrede, ich habe nach unserem Telefonat noch einmal mit Herrn Blaschke aus der Buchhaltung gesprochen. Der zweite Archivkarton enthält die Originalrechnungen für 2021 bis 2023, allerdings nicht chronologisch. Auf den gelben Durchschlägen steht meist K42 Runner, auf den späteren Rechnungen CAPSULA 42. Die Kartons selbst waren durchgehend mit dem runden K-Zeichen beklebt.

Die Bestellung aus Valencia war keine Musterlieferung. Calzado Miro bestellte zwölf Paar und bezahlte am 4. September 2023 per Überweisung. Der damalige Außendienstler Luis Carvallo schrieb die Rechnung offenbar auf Spanisch nach; das Steuerbüro sucht noch nach dem PDF. Ich habe den Kontoauszug und die Versandquittung gefunden und bringe beides morgen gegen 9:30 Uhr vorbei.

Bitte beachten Sie, dass die Tabelle aus dem Shop Bruttobestellungen enthält. Retouren und zwei Stornierungen sind separat gebucht. Frau Rösch kann die Kürzel erklären, ist aber erst am Freitag wieder im Haus. Ich möchte vermeiden, dass aus den noch ungeprüften Zahlen schon ein abschließender Umsatz abgeleitet wird.

Freundliche Grüße
Nela Röper
n.roeper@kapsel42.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Kanzlei Nordkapsel Markenrecht

Betreff: Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung CAPSULA 42 - nachgereichte Benutzungsunterlagen

Unser Zeichen: NK 48/26 EU

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: eml/2026-07-06_/markenrecht-euipo-widerspruch-sneakerkapsel-alicante.eml

Von	legal@kapselwerk.de
An	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	CAPSULA42 Cooling-off Vorschlag

Guten Morgen,

wir wollen nicht alles verbieten, aber Schuhe müssen raus. Taschen könnten wir leben lassen, solange keine Sneaker-Optik und kein Shop mit Schuhen genutzt wird. Bitte prüfen Sie, ob wir erst einreichen und dann Cooling-off nutzen.

Beste Grüße

J. Möller

Datei: 14_rohverkaufsliste_kapsel42_2021_2026.csv

■Belegdatum	Belegnummer	Land	Artikeltext	Stück	Nettobetrag_EUR	Zahlstatus	Fundstelle
2021-11-18	RG-21-184	DE	K42 Runner schwarz	24	3120.00	bezahlt	Archivkarton 1 Fach C
2022-04-07	RG-22-077	AT	Kapsel Forty-Two weiß	18	2520.00	bezahlt	DATEV Export Zeile 882
2023-08-31	FAC-23-019	ES	CAPSULA 42 edición gris	12	1740.00	bezahlt	Versandmappe Valencia
2024-02-12	RG-24-041	NL	K42 Runner sand	30	4350.00	teilretourniert	Retourenliste R-24-09
2026-01-22	RG-26-016	DE	CAPSULA 42 navy	42	6510.00	bezahlt	Warenwirtschaft Export

Datei: warenvergleich_capsula42_2026.csv

Ältere Marke	Anmeldung	Klasse	Nähe	Beleg
Sneaker	Sneaker	25	identisch	Warenliste
Streetwear Hoodies	Streetwear	25	hoch	Katalog
Onlinehandel Sneaker	Onlinehandel Bekleidung	35	mittel bis hoch	Shopauszug

Tabellenblatt: Daten

Beleg	Zeitraum	Gebiet	Ware	Stärke
Rechnungen Retail DACH	2021-2026	DE AT	Sneaker	hoch
Paris Messekatalog	2023	FR	Sneaker	mittel
Spanische Presse	2024	ES	Streetwear	schwach

Datei

Office-Dokument: 01_euipo_veroeffentlichung_capsula42_2026-06-15.docx

EUIPO-Veröffentlichung

Die Anmeldung CAPSULA42 wurde am 15.06.2026 veröffentlicht. Waren und Dienstleistungen umfassen Klasse 25 Sneaker, Sportschuhe, Streetwear sowie Klasse 35 Onlinehandel mit Bekleidung.

Die Widerspruchsfrist endet rechnerisch am 15.09.2026, vorbehaltlich genauer EUIPO-Fristenprüfung.

Datei

Office-Dokument: 02_mandantenauftrag_widerspruch_2026-06-24.docx

Mandantenauftrag Widerspruch

Kapselwerk GmbH will Widerspruch einlegen, aber zunächst die Vergleichschance im Cooling-off nutzen.
Ziel ist Ausschluss von Schuhen und Onlinehandel mit Sneakern.

Das Budget ist auf 9.500 EUR für erste Instanz begrenzt.

Datei

Office-Dokument: 03_benutzungsbelege_kampagnen_2021_2026.docx

Benutzungsbelege Kampagnen

Die Belege umfassen Rechnungen, Lookbook, Instagram-Kampagnen, Messestand Paris 2023, Retail-Orders und Presseartikel. Jeder Beleg ist Klasse 25 zuzuordnen.

Kritisch ist die territoriale Streuung; die Umsätze konzentrieren sich auf DACH.

Datei

Office-Dokument: 04_vergleichsvorschlag_cooling_off_2026-07-01.docx

Vergleichsvorschlag Cooling-off

Der Vorschlag erlaubt CAPSULA42 für Taschen und Accessoires, untersagt aber Sneaker, Sportschuhe und Onlinehandel mit Schuhen in der EU.

Die Gegenseite verlangt Aufbrauchfrist und wechselseitige Nichtangriffszusage.

Datei

Office-Dokument: 05_widerspruchsbegrueundung_arbeitsfassung_2026-07-05.docx

Widerspruchsbegründung Arbeitsfassung

Die Begründung trennt Warenidentität, Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft, Benutzungsnachweis und Bekanntheitsschutz. Sie enthält noch keine fertige Anlagenliste.

Die Argumentation vermeidet Überdehnung: Art. 8 Abs. 5 UMV wird nur hilfsweise und belegorientiert geführt.

Datei

Office-Dokument: 06_fristtsachen_euipo_2026-07-06.docx

HAGEMANN & WESTARP RECHTSANWÄLTE PARTGMBB

Markenrecht | Designrecht | Wettbewerbsrecht

Gereonstraße 18-32 | 50670 Köln | Telefon 0221 508814-0 | marken@hagemann-westarp.de

Fristenblatt und Eingangsvermerk zum EUIPO-Widerspruch

Mandantin	Kapselwerk GmbH, Venloer Straße 389, 50825 Köln
Älteres Recht	Unionswortmarke KAPSEL 42, Registernummer 017845921
Angegriffene Anmeldung	CAPSULA42, Anmeldenummer 019188642, Anmelderin Calzado Urbano Levante S.L.
Veröffentlichung	15. Juni 2026 im Unionsmarkenblatt
Sachbearbeitung	Rechtsanwältin Dr. Inga Westarp; Assistenz Leyla Demir
Kontrolle	Vier-Augen-Prüfung am 6. Juli 2026, 09:12 Uhr durch Rechtsanwalt Paul Hagemann

1. Fristenkalender

Vorgang	Auslöser	Kalenderdatum	Interne Vorfrist	Status
Widerspruch einlegen	Veröffentlichung 15.06.2026	15.09.2026	01.09.2026	Notiert und gegengeprüft
Gebührenfreigabe	Mandantenauftrag 24.06.2026	25.08.2026	18.08.2026	Budgetfreigabe liegt vor
Benutzungsbelege ordnen	Ältere Marke über fünf Jahre eingetragen	31.07.2026	20.07.2026	Spanienbeleg noch unklar
Cooling-off-Vorschlag	Gegnerische Nachricht 01.07.2026	15.07.2026	11.07.2026	Mandantenfreigabe offen
Warenverzeichnis abstimmen	Vergleichsgespräch	12.07.2026	08.07.2026	Klassen 25 und 35 offen

2. Fristquellen und Kontrollen

Die Veröffentlichung wurde anhand des heruntergeladenen Registereinzugs und des Eintrags im Kanzleipostfach abgeglichen. Das Veröffentlichungsdatum lautet in beiden Quellen 15. Juni 2026. Die Kalendernotiz wurde unter dem Mandatszeichen H&W 2026-MK-4306 angelegt.

Vor Einreichung sind Anmeldung, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, Vertretungsvollmacht, Gebührenkonto und Zustellungsanschrift im EUIPO-Konto erneut zu prüfen. Ein Entwurf oder eine Mitteilung der Gegenseite ersetzt die Registerkontrolle nicht.

3. Belegbestand

Beleggruppe	Zeitraum	Vorhanden	Noch anzufordern
Rechnungen Deutschland	2021 bis 2026	38 Rechnungen	Zwei Gutschriften zuordnen
Österreichischer Vertrieb	2022 bis 2025	11 Rechnungen und Händlervertrag	Lieferbelege 2024
Frankreich	2023	Messestandfoto und eine Order	Zahlungsbeleg
Spanien	2025	Retourenbeleg aus Barcelona	Ursprungsrechnung und Empfängerbestätigung
Werbung	2021 bis 2026	Lookbooks und Kampagnenexport	Reichweitenexport 2022

4. Postausgangssperre

Keine Einreichung ohne zweite Fristenkontrolle, schriftliche Freigabe der Mandantin und Bestätigung des Gebührenkontos. Eine Vergleichsantwort darf die Widerspruchsfrist nicht ersetzen. Der Fristenkalender bleibt bis zur protokollierten EUIPO-Eingangsbestätigung offen.

Köln, 6. Juli 2026

Leyla Demir, Rechtsanwaltsfachangestellte
Kontrolliert: Paul Hagemann, Rechtsanwalt

Datei

Office-Dokument: 12_vertreterpost_zustellung_benutzungsnachweise.docx

Kanzlei Nordkapsel Markenrecht

Alter Fischmarkt 7, 20457 Hamburg

Telefon 040 882736-40 | Fax 040 882736-49 | post@nordkapsel.de

Kapsel 42 GmbH

Geschäftsführung

Kranhauskai 18

50678 Köln

Hamburg, 8. Juli 2026

Betreff: Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung CAPSULA 42 - nachgereichte

Benutzungsunterlagen

Unser Zeichen: NK 48/26 EU

Sehr geehrte Frau Breidenbach,

am 7. Juli 2026 gingen aus dem Hamburger Lager zwei Kartons mit Rechnungsdurchschriften, Händlerbestellungen und gedruckten Kollektionsblättern ein. Die Belege tragen unterschiedliche Artikelbezeichnungen: K42 Runner, Kapsel Forty-Two und nur das runde K-Zeichen. Auf mehreren Rechnungen ist der Markenname erst im Freitext der Positionszeile genannt; auf den Lieferscheinen steht teilweise nur die interne Artikelnummer 4207.

Die Vertriebsleiterin Nela Röper bestätigte telefonisch um 11:38 Uhr, dass Lieferungen nach Österreich und in die Niederlande über denselben Hamburger Warenbestand liefen. Für Spanien sei 2023 ein Einzelauftrag über den Händler Calzado Miro aus Valencia abgewickelt worden. Die Rechnung liege nach ihrer Erinnerung beim früheren Steuerbüro; ein Scan ist noch nicht eingegangen. Rücksendungen wurden in einer getrennten Liste erfasst und sind in den Bruttoumsätzen nicht abgezogen.

Dem Schreiben liegen fünf repräsentative Rechnungen, zwei Produktblätter und Fotografien der Schuhkartons bei. Die Originale verbleiben bis zur Rückmeldung im feuerschutzgeschützten Aktenschrank. Bitte teilen Sie mit, ob die rot markierten Abkürzungen aus dem Warenwirtschaftssystem erklärt werden können und wer die Gestaltung der Kartonaufkleber freigegeben hat. Eine Aussage zur rechtlichen Tragweite der einzelnen Belege ist mit dieser Bestandsaufnahme nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin Dr. Maren Wrede

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Anlage: 14 rohverkaufsliste kapsel42 2021 2026 (CSV-Export)

Datei

PDF-Anhang: 07_merkenregisterauszug_kapsel42_2026-07-02.pdf

Registerauszug KAPSEL 42

Ältere Unionswortmarke KAPSEL 42, eingetragen für Waren der Klasse 25. Inhaber Kapselwerk GmbH
Köln. Auszug für die Aktenarbeit.